

הכנסת העשרים וחמש

יוזמות : חברות הכנסת גלית דיסטל אטבריאן
קטי קטרין שטרית

מצטרפים : חברי הכנסת לימור סון הר מלך
יוסף טייב
ששון ששי גואטה

פ/25/4134

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת ביקורים מאסירים ביטחוניים המשתייכים לארגון
טרור המחזיק בשבויים ישראלים), התשפ"ד–2023

הוספת סעיף 45ג 1. בפקודת בתי הסוהר, התשל"ב–1971¹ (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 45ב
יבוא :

45ג. (א) החזיק ארגון טרור או ארגון טרור מוכרז
לאסיר בטחוני אזרח ישראלי או שבוי ברשותו, לא יהיה זכאי
אסיר ביטחוני החבר באותו ארגון טרור לביקורים,
ואולם רשאי השר, לאחר התייעצות עם שר
הביטחון, להתיר ביקורים כאמור, במקרים
חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על ביקור
של עורך דינו של האסיר הביטחוני ועל ביקור של
נציג ארגון הצלב האדום.

(ג) בסעיף זה –

"אזרח ישראלי" – כמשמעותו בחוק האזרחות,
התשי"ב–1952²;

"אסיר ביטחוני" – נאשם או מורשע, בעבירה
מעבירות אלה :

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.
² ס"ח התשי"ב, עמ' 146.

(1) עבירה המנויה בסעיף 35(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996³;

(2) עבירה לפי סעיף 107, 300, 305, 330, 454, 456 או 497 לחוק העונשין, התשל"ז–1977⁴, שבוצעה בנסיבות שיש בהן פגיעה בביטחון המדינה או זיקה לפעילות טרור;

"ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז" – כהגדרתם בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה–2005⁵;

"שבוי" – מי שבעת שירותו הצבאי או בעת שירותו בכוחות הביטחון נפל בשבי האויב, לרבות בשבי ארגון שמטרותיו או פעולותיו מכוונות למיגור המדינה או לפגיעה בביטחונה של המדינה או בביטחון תושביה;

"שירות בכוחות הביטחון" – שירות בשירות הביטחון כהגדרתו בסעיף 63א לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970⁶;

"שירות צבאי" – שירות ביטחון כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986⁷.

דברי הסבר

מדינת ישראל היא מדינה המאוימת באופן שוטף מארגוני טרור רבים המקיפים אותה מכל גבולותיה. ארגוני הטרור בניגוד לצבאות שונים בעולם אינם פועלים על פי חוקי המלחמה והאמנות הבינלאומיות. ארגוני הטרור, שבים ומנסים לחטוף חיילים ואזרחים ישראלים כמטרת העל שלהם. לדאבונו, צלח הדבר בידם לא אחת, כמו מקרה חטיפתו של גלעד שליט המוחזק בידי החמאס, בחטיפתם של אהוד גולדווסר ואלדד רגב המוחזקים בידי ארגון החזבאללה ובחטיפתם של 241 אזרחים

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

⁴ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁵ ס"ח התשס"ה, עמ' 76.

⁶ ס"ח התש"ל, עמ' 65.

⁷ ס"ח התשמ"ו, עמ' 105.

וחיילים ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

בהצעת החוק, מוצע כי כל עוד מחזיק ארגון טרור או ארגון מוכרז באזרח ישראלי או בשבוי, תישלל זכותו של אסיר ביטחוני החבר באותו ארגון לקבל ביקורים. על מנת שלא לפגוע בצורה לא מידתית בזכויות האסירים, מוצע להחריג מקביעה זו ביקורים של עורך דין וכן ביקורים של ארגון הצלב האדום. כן מוצע כי השר לביטחון לאומי, לאחר התייעצות עם שר הביטחון, יהיה רשאי להתיר לאותו אסיר ביקור מנימוקים מיוחדים ובאופן חריג.

בנוסף, יש להבהיר כי ברגע שישוחרר החייל או האזרח החטוף מידי אותו ארגון טרור אליו הם משתייכים, יקבלו אותם אסירים את הזכות לביקורים. חוק זה הינו חוק חשוב מהמעלה הראשונה במאמץ במלחמה בטרור. החוק "יפעיל לחץ" על ארגוני הטרור "ויזרז" את תהליך שחרור החטופים. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/2904/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דני דנון וקבוצת חברי הכנסת (פ/735/18) ועל ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/2396/18 ; פ/683/18), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אורן חזן (פ/4349/20).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשפ"ד (18.12.2023)